

1500653-25.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... ciente de que seria destinada ao tráfico. Recorreu ao crime porque estava desempregado e precisava de dinheiro para sustentar sua família.

À luz da prova produzida, inclusive da confissão, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500653-25.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500653-25.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTIAN GABRIEL NOGUEIRA SANTOS ANDRADE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. CHRISTIAN GABRIEL NOGUEIRA SANTOS ANDRADE foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17.03.2021, por volta das 15h50, na Rua Teresinha Arnone Casteluci, altura do nº 05, Pedreira, Rio Grande da Serra, junto de outro indivíduo por ora ainda não identificado, trazia consigo, para fins de tráfico, 101 porções de "crack" (11,1g). Concedida liberdade provisória ao então indiciado (fls. 43/44).

Denúncia oferecida em 09.04.2021 (fls. 63/64).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 76/77).

Denúncia recebida em 23.08.2021 (fl. 78).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/04), autos de exibição, apreensão e constatação (fls. 05/06 e 18/20), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para cocaína (fls. 96/98), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência. A autoria também é inequívoca.

O GCM Renato Bressani e o policial civil Alex Adriano dos Santos disseram que estavam em operação conjunta de repressão ao tráfico, quando, em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o acusado e outro indivíduo sentados na linha do trem. Efetuaram campana e puderam perceber uma grande movimentação de pessoas indo e vindo, todos falando com os dois. Decidiram, então, abordá-los, momento em que ambos correram. Detiveram apenas o acusado, que, na tentativa de fuga, dispensou uma sacola, recuperada, dentro da qual localizaram as porções de "crack" apreendidas. Em conversas informais, o acusado confessou estar traficando no local, alegando que recebeu as drogas do indivíduo que fugiu.

Na delegacia, Christian confessou (fl. 14).

Em juízo, na mesma linha, disse que, de fato, estava embalando a droga no local, ciente de que seria destinada ao tráfico. Recorreu ao crime porque estava desempregado e precisava de dinheiro para sustentar sua família.

À luz da prova produzida, inclusive da confissão, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os agentes afirmaram expressamente que as drogas foram encontradas, todas, na sacola dispensada pelo acusado.

Afirmam, ainda, que tinham condições de ver - e viram - o acusado dispensando na fuga a sacola, posteriormente recuperada.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os agentes tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

É o que basta, inclusive em razão da confissão.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas mais de 100 porções de "crack", com capacidade de atingir inúmeros usuários; a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista o maior potencial vulnerante do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes inexistentes; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incide a atenuante da confissão, de modo que fica a pena intermediária em 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa. Não havendo documento idôneo que comprove a idade do acusado na data do fato, deixo de reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não

incide na espécie. Isso porque, em razão da quantidade de droga apreendida, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para dar CHRISTIAN GABRIEL NOGUEIRA SANTOS ANDRADE como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa - calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Sem detração, uma vez que o acusado não chegou a ser preso (CPP, art. 387, § 2º). Tendo respondido ao processo em liberdade, assim poderá recorrer.

Por fim, decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido com o acusado, com fundamento no art. 63, I, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não comprovada a sua origem lícita durante a instrução.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA